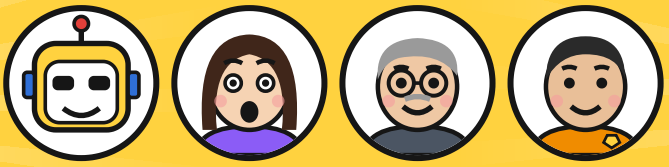
제니툰 특별편 · 노동판례툰

기간제 2년, 법원은 이렇게 센다

기간제법 판례 한 번에 읽기 — 사용기간 · 차별시정 · 갱신기대권



2년 기간제 사용기간 상한	**강행규정** 배제 합의는 무효	**공백** 있어도 합산될 수 있다
별주별 임금 차별 비교 방법	**6개월** 계속 차별은 종료일부터	**기대권** 갱신·전환 거절도 다툰다

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.10.30

🎬 원작 영상 안내

채널 **'김영호의 노동법튜브'** · 「판례낭독 : 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 편」 (2026.10.5 게시 · 28분 40초 · 2026.10.1 기준 업데이트)

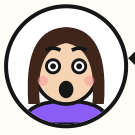
영상의 12개 챕터를 빠짐없이 웹툰으로 옮기되, 판결 문장을 그대로 옮기지 않고 제니툰 캐릭터의 대사로 **새로 풀어 썼습니다**. 판례 요지는 **(요지)**로 표시했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · 📘 기간제법 원문(국가법령정보센터)

EP.0

기간제법, 세 갈래 길

오늘 읽을 판례 지도



한결 대리

노무사님, 다음 달부터 계약직 재계약 업무를 제가 맡게 됐어요. 기간제법 판례가 그렇게 많다면서요?

겁낼 것 없어요. 판례는 크게 세 갈래로 나뉩니다. 오늘은 이 지도대로 따라가 봅시다.



도 노무사

① 사용기간 2년 셈법 (제4조)	② 차별시정 비교·판단·기간 (제8조·제9조)	③ 무기계약 간주 후 근로조건	④ 갱신기대권·전환기대권

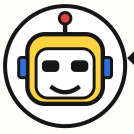
「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 핵심 조문 (요지)

· 제4조 제1항 — 기간제근로자는 원칙적으로 2년 범위에서 사용 (사업 완료 기간, 휴직 대체, 고령자, 전문직 등 예외는 단서 각 호)

· 제4조 제2항 — 예외 사유 없이 2년을 넘겨 사용하면 기간의 정함이 없는 근로자로 간주

· 제8조 제1항 — 기간제라는 이유로 동종·유사 업무의 무기계약 근로자보다 차별적 처우 금지

· 제9조 제1항 — 차별적 처우가 있은 날부터 6개월 내 노동위원회에 시정 신청 (계속되는 차별은 종료일부터)



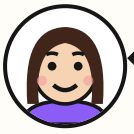
안내로봇 체키

영상 챕터 12개를 EP.1부터 EP.10까지 순서대로 담았어요. 출발!

EP.1

2년 규칙은 합의로도 못 바꾼다

강행규정 · 형식적인 '사업 완료 기간'의 반복



한결 대리

근로자가 '2년 넘어도 정규직 안 바랍니다'라고 서명하면 괜찮지 않나요?

안 됩니다! 제4조 제2항은 **강행규정**이에요. 당사자끼리 적용을 빼자고 합의해도 그 합의는 효력이 없어요.

(요지) 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두62795



도 노무사

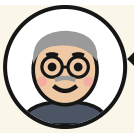
① 예외 — 사업 완료 기간

② 꼼수 — 이름만 프로젝트 ?!

'○○ 프로젝트 완료 시까지'라고 써 놓고 매년 이름만 바꿔 다시 쓰는 곳도 봤어요.



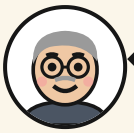
현장 반장



도 노무사

건설 공사, 특정 프로그램 개발처럼 객관적으로 끝이 정해진 사업이라면, 완료 예정 시점까지 계약해 2년을 넘길 수 있어요.

③ 법원 판단



도 노무사

2년 규정을 피하려고 형식적으로 완료 기간을 반복했고 근로관계가 이어졌다면, 예외로 인정하지 않아요.

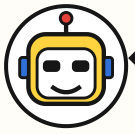
(요지) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910

④ 무엇을 보나

반복 계약의 동기·경위, 계약 내용, 업무의 동일성, 공백 길이, 공백 동안 업무를 누가 했는지까지 종합해서 봐요.



안내로봇 체키



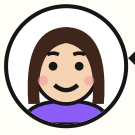
안내로봇 체키

첫 번째 정리 — 계약서 문구보다 실제 일한 모습이 기준이에요.

EP.2

2년 셈법 ①

빼는 기간 · 넣는 기간 · 예외기간이 끼어 있을 때



한결 대리

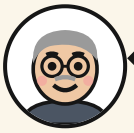
2년을 셀 때 무엇을 넣고 무엇을 빼는지 헷갈려요.

영상에 나온 세 가지 경우를 차례로 볼게요.



도 노무사

① 초단시간 근무 기간



도 노무사

주 15시간 미만 초단시간으로 일하다 그 관계가 끝나고, 이후 일반 기간제로 새로 계약했다면

② 부당하게 갱신을 거절당한 기간

사용자가 부당하게 갱신을 거절해 일하지 못한 기간은, 갱신기



도 노무사

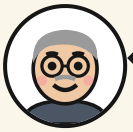
초단시간 기간은 2년에 넣지 않아요.

(요지) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013다2672

대권이 유지되는 범위에서 2년에 넣어요.

(요지) 대법원 2018. 6. 19. 선고 2013다85523

③ 예외기간이 사이에 낀 경우



도 노무사

반복 계약 사이에 휴직 대체 같은 예외 사유 기간이 끼어 있어도, 전후로 근로관계가 끊김 없이 이어졌다면 앞뒤 기간을 합산해요.

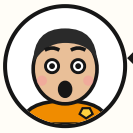
(요지) 대법원 2018. 6. 19. 선고 2017두54975

④ 합산 판단 요소

계약 체결 경위, 당사자 의사, 계약 사이 시간 간격, 업무 내용·근로조건의 유사성을 봐요.



안내로봇 체키



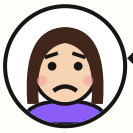
현장 반장

예외 기간 한 번 끼워 넣는다고 2년이 리셋되는 게 아니군요!

EP.3

2년 셈법 ②

계약 사이에 공백이 있을 때 · 없을 때



한결 대리

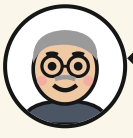
한 달 쉬었다가 재입사시키면 2년이 처음부터 다시 시작되는 거 아닌가요?

그렇게 단순하지 않아요. 공백이 있는 경우와 없는 경우를 나눠 볼게요.



도 노무사

① 공백이 있는 경우



도 노무사

근로관계가 계속된 것으로 볼 수 있는지를 따져서, 그렇다면 공백 앞뒤 기간을 합산해요.

② 공백 판단 요소

- 공백 **길이**, 전체 기간 대비 **비율**
- 공백이 생긴 **경위**
- 공백 전후 업무·근로조건 **유사성**
- 공백 중 업무 **대체 방식**·근로자 처우
- 공백에 대한 당사자 **의사·인식**

(요지) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두63705

- 다른 기간제근로자의 **반복 갱신 관행**

③ 공백 없이 반복한 경우

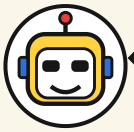
쉼 없이 반복 갱신했다면, 특별한 사정이 없는 한 최초 계약부터 마지막 계약까지 전부 계속 근로기간이에요.

(요지) 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153



도 노무사

④ 단절로 보는 예외



안내로봇 체키

다만 업무 성격, 갱신 의사, 업무·장소·조건의 차이, 종료·재계약 절차를 보아 단순 반복이 아니라 새로운 근로관계가 맺어졌다면 그 시점에 끊겨요.

결국 '며칠 쉬었냐'보다 '같은 일을 계속했냐'가 핵심이네요.

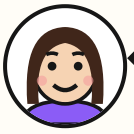


현장 반장

EP.4

차별시정 ① 누구와 비교하나

비교대상 근로자 선정의 네 가지 판례



차별이라고 하려면 비교할 사람이 있어야 하잖아요. 아무나 고르면 되나요?

한결 대리

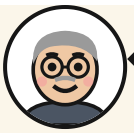
동종·유사 업무를 하는 무기계약 근로자여야 해요. 법원은 이 부분을 네 가지로 정리했어요.



도 노무사

① 실제 업무가 기준

② 공무원도 비교대상



도 노무사

취업규칙·계약서에 적힌 직무가 아니라 **실제로 한 일**로 판단해요. 범위·권한·책임이 조금 달라도 **주된 업무에 본질적 차이가 없으면 동종·유사예요.**

(요지) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011두7045

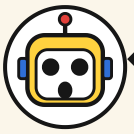
기간제법은 국가·지자체에도 적용돼요. 그래서 비교대상을 **사법상 계약 근로자로 한정하지 않고, 공무원과도 비교할 수 있어요.**

(요지) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2011두5391



도 노무사

③ 없는 사람은 안 돼요 ✕



안내로봇 체키

비교대상이 **꼭 지금 그 사업장에 근무할 필요는 없지만, 그 직위에 존재하지 않는 근로자를 가정해서 고를 수는 없어요.**

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857

④ 노동위원회의 직권

노동위원회는 현장 조사·자료 요구 등 **직권 조사 권한이 있어요. 신청인이 주장한 비교대상과 동일성이 유지되는 범위에서 적절한 근로자를 직접 고를 수 있어요.**

(요지) 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019두53952



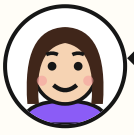
도 노무사

※ 구분 주의: 근로기준법 제6조(균등처우)가 쟁점인 무기계약직 사건에서는 공무원을 비교대상으로 보지 않은 판결(대법원 2023. 9. 21. 선고 2016다255941 전원합의체)이 있습니다. ②는 기간제법 제8조 사건입니다.

EP.5

차별시정 ② 불리한 처우와 합리적 이유

항목별로 볼까, 범주별로 볼까



한결 대리

비교대상을 찾았으면 이제 무엇을 따지나요?

두 단계예요. 불리한 처우가 있었는지, 그리고 그 처우에 합리적 이유가 없는지.

(요지) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262



도 노무사

① 두 개념

- **불리한 처우** — 임금 등 근로조건을 비교대상과 달리 대해 생긴 불이익

② 일부만 해당돼도 차별

- **합리적 이유 없음** — 달리 대할 필요가 없거나, 필요해도 방법·정도가 적정하지 않음
- 판단 요소 — 불이익의 내용, 사용자의 사유, 고용형태, 업무 범위·권한·책임, 임금·근로조건 등을 종합

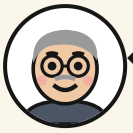
기간제에만 있는 고유한 속성 때문에 불이익이 생겼다면, 기간제 일부에게만 적용되더라도 차별이에요.

(요지) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262



도 노무사

③ 임금은 원칙 항목별



도 노무사

원칙은 문제 된 임금 항목끼리 비교해요. 그런데 항목 구성이 다르거나, 어떤 항목은 적고 어떤 항목은 많으면 관련 항목을 범주로 묶어 총액을 비교해요.

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857

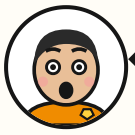
④ 합리적 이유도 범주별

어떤 항목이 어느 범주인지는 지급 근거·대상·성격, 덜 준 경위, 지급 관행으로 정해요. 합리적 이유도 범주별로 판단하고, 급여의 실제 목적, 업무 강도·양까지 봐요.

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857



안내로봇 체키



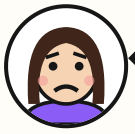
현장 반장

기본급은 같아도 수당 묶음 전체가 적으면 차별이 될 수 있다는 거군요.

EP.6

차별시정 ③ 언제까지 신청하나

계속되는 차별 · 복지포인트 · 계약이 끝난 뒤



한결 대리

시정 신청은 6개월 안에 해야 한다던데, 몇 년치 임금 차별이면 앞부분은 놓친 건가요?

아니에요. 계속 일한 대가를 계속 덜 줬다면 그건 계속되는 차별적 처우예요. 마지막 차별이 끝난 날부터 6개월 안에 신청하면 전체 기간이 기간 내로 인정돼요.

(요지) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355 · 같은 법리의 선례 대법원 2011. 12. 22. 선고 2010두3237(당시 신청기간 3개월)

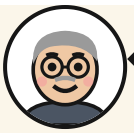


도 노무사

① 복지포인트는?

② 그래서 언제 끝나나

12/31



도 노무사

맞춤형 복지포인트는 배정 자체가 돈 지급이 아니라, 그해 안에 쓰고 정산받는 혜택이에요.

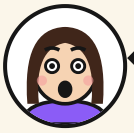
(요지) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355

포인트를 못 받은 차별은 배정일에 끝나지 않고 그해 마지막 날까지 계속돼요.



안내로봇 체키

③ 계약이 끝났다면?



한결 대리

신청 도중에 계약기간이 끝나면 시정 신청도 의미가 없어지는 거죠?

④ 시정 이익은 남는다

아니요. 차별시정은 받지 못한 불이익을 회복하는 제도지 고용을 보장하는 제도가 아니에요. 그래서 계약 만료만으로 시정을 구할 이익이 사라지지 않아요.

(요지) 대법원 2016. 12. 1. 선고 2014두43288



도 노무사

EP.7

무기계약이 된 뒤의 근로조건

간주 근로자에게 어느 취업규칙을 적용하나



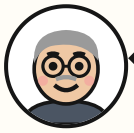
현장 반장

2년이 넘어 무기계약으로 간주되면, 월급이나 수당은 그대로인가요?

제8조 문언은 기간제 차별 금지지만, 법원은 취지와 공평의 관념을 근거로 이렇게 봤어요.



도 노무사

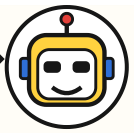


도 노무사

같은 사업장에 동종·유사 업무를 하는 무기계약 근로자가 있으면, 특별한 사정이 없는 한 그들에게 적용되는 취업규칙이 똑같이 적용돼요. 근로조건이 그보다 불리해서는 안 됩니다.

(요지) 대법원 2019. 12. 24. 선고 2015다254873

두 번째 정리 — **무기계약 간주는 '기간만 없앤 기간제'가 아니에요.**

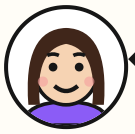


안내로봇 체키

EP.8

기간이 끝나면 정말 끝일까

기간 정함의 형식성 · 갱신기대권 · 전환기대권



한결 대리

기간제는 계약기간이 끝나면 당연히 퇴직하는 것 아닌가요?

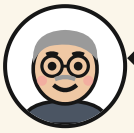
원칙은 맞아요. 기간 만료로 근로관계는 당연히 끝나요. 그런데 법원이 인정하는 **세 가지 예외가 있어요.**

(요지) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673



도 노무사

① 기간이 형식에 불과할 때



도 노무사

짧은 계약을 **오랫동안 반복했고** 계약 경위·당사자 진의·갱신 횟수 등을 보아 기간이 **형식에 불과하면**, 계약서와 상관없이 **무기계약으로 봐요.** 이때 정당한 사유 없는 갱신 거절은 해고처럼 **무효예요.**

(요지) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673

② 갱신기대권

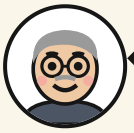
갱신 조항이 없어도 계약 성격, 체결 동기, **갱신 기준·관행**, 업무 성격을 보아 요건을 갖추면 갱신된다는 **정당한 기대가 생겼다면**, 부당한 갱신 거절은 **무효**이고 계약은 **갱신된 것으로 봐요.**

(요지) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729



도 노무사

③ 전환기대권



도 노무사

계약서·취업규칙·단체협약에 **정규직 전환 요건이 있거나 사정상 전환 기대가 형성됐다면**, 합리적 이유 없는 전환 거절은 **무효이고 무기계약으로 전환된 것으로 봐요.**

④ 현장의 말

'열심히 하면 정규직 된다'는 말을 매년 했다면… 그게 기대권의 씨앗이 될 수 있겠네요.



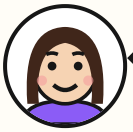
현장 반장

(요지) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765

EP.9

갱신기대권 심화 ①

법리 · 고령자 · 거절의 합리적 이유 · 대량 거절



갱신기대권이 인정되면 사용자는 절대 갱신을 거절 못 하나요?

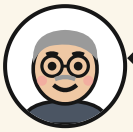
한결 대리

아니요. **합리적 이유**가 있으면 거절할 수 있어요. 대신 그 판단이 꽤 엄격하죠.



도 노무사

① 법리와 효과



도 노무사

갱신 조항이 있거나, 없더라도 신뢰관계가 형성돼 갱신 기대가 정당하면, 합리적 근거 없는 거절은 예외적으로 무효예요. 만료 후 관계는 갱신된 것과 같아요.

(요지) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729

② 정년 후 고령자도

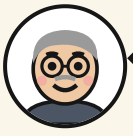
고령자라 제4조 예외에 해당한다는 이유만으로 법리 적용이 배제되지 않아요. 다만 정년 후 계약이면 직무 수행 능력, 연령에 따른 능률 저하·위험, 정년 후 재고용 제도와 갱신 사례도 함께 봐요.

(요지) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563



도 노무사

③ 거절의 합리적 이유



도 노무사

사업 목적·성격, 근로자의 지위·업무, 갱신 요건·절차의 운영, 근로자 귀책 사유 등을 보아 거절 사유와 절차가 객관적·합리적·공정해야 해요. 증명책임은 사용자에게 있어요.

(요지) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493

④ 신규채용으로 바꿔 대량 거절

갱신 대신 '신규 채용 절차로 다시 봅겠다'며 사전 협의도, 우선 선발 기준도 없이 대량으로 거절하면 기대권을 통째로 배제하는 것이라 안 돼요. 경영상 필요, 근거 규정, 회피 노력, 공정한 선정 기준, 차별 여부를 따져요.



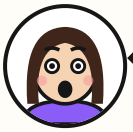
도 노무사

(요지) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493

EP.10

갱신기대권 심화 ②

기간이 끝난 뒤에도 다툴 수 있나 · 2년 넘는 기대권 · 서면통지



한결 대리

계약기간이 이미 끝났는데도 갱신 거절이 무효라고 다툴 수 있어요?

네. 정당한 기대가 인정되면 부당한 갱신 거절은 부당해고처럼 효력이 없으니, 기간이 끝난 뒤에도 다툴 법률상 이익이 있어요.

(요지) 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 (취지)



도 노무사

① "2년 지났으니 끝"?



현장 반장

2년 넘으면 어차피 끝나는 계약이니, 그 뒤 기대권은 없다고 보면 되지 않나요?

② 2년 넘는 기대권도 인정

2년+

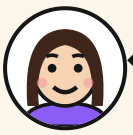
제4조는 남용을 막아 지위를 보장하려는 규정이지, 기대권 형성을 막는 규정이 아니에요. 그래서 총 사용기간 2년을 넘는 갱신 기대권도 인정될 수 있고, 2년이 지났다는 이유만으로 다툴 자격을 부정할 수 없어요.

(요지) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765



도 노무사

③ 갱신 거절 통지와 서면통지



한결 대리

그럼 갱신 거절도 해고처럼 근로기준법 제27조 서면통지를 지켜야 하나요?

④ 법원의 답

기간 만료로 끝난 뒤 하는 갱신 거절 통지에는 제27조가 적용되지 않아요. 해고와 달리 계약이 기간 만료로 당연히 끝나기 때문이에요.

(요지) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114



도 노무사

⚠️ **오해 주의**

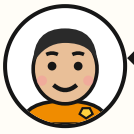
서면통지 의무가 없다는 것이지 **갱신 거절이 자유롭다는 뜻은 아닙니다**. 갱신기대권이 있으면 거절에 합리적 이유가 필요하고, 그 증명책임은 사용자에게 있습니다. 실무에서는 사유를 **서면으로 남겨 두는 것**이 분쟁 예방에 유리합니다.

※ 자동 자막에는 '제17조'로 들리는 부분이 있으나, 판례 취지상 근로기준법 **제27조(해고사유 등의 서면통지)**로 바로잡았습니다.

EP.11

그럼 우리 현장은?

아웃소싱·파견·채용대행 현장에서 읽는 기간제 판례 (작성자 정리)



현장 반장

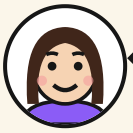
저희 현장은 계약직, 파견, 도급이 섞여 있어요. 오늘 판례를 어떻게 적용하면 될까요?

먼저 법이 다르다는 점부터요. 파견근로자는 기간제법이 아니라 파견법의 사용기간·직접고용 규정을 따로 봐야 해요.



도 노무사

① 2년 관리 대장



한결 대리

공백·예외기간까지 합산될 수 있으니, 근로자별로 최초 입사일·공백·업무 변동을 한 장에 기록해 둬야겠어요.

② 재계약 기준 문서화

갱신 기준·평가 절차를 미리 정하고 알리고 그대로 운영해야 해요. 기준 없이 관행으로만 갱신하면 기대권이 쌓여요.



도 노무사

③ 수당·복지 점검



안내로봇 체키

고객사의 무기계약직과 같은 일을 한다면 수당 묶음·복지포인트 차이를 범주별로 점검해 보세요.

④ 말 한마디도 기록

GO

'계속 같이 가자', '정규직 시켜 줄게' 같은 말은 조심! 약속할 거면 요건과 절차까지 같이 정하기로.



현장 반장

※ 위 내용은 ㈜제니엘이노베이션의 현장 경험을 바탕으로 정리한 의견이며, 개별 사안은 노무 전문가 검토가 필요합니다.

NUMBERS

숫자로 보는 기간제법

2년
기간제 사용기간 원칙 상한 (제4조)

6개월
차별시정 신청 기간 (제9조)

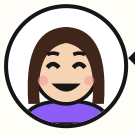
15시간
주 소정근로 미만이면 초단시간

12개
원작 영상 챕터, 모두 반영

CHECK

기간제 재계약 점검표

인사담당자용 (작성자 제안)



다음 달 재계약 전에 이것부터 확인할게요!

한결 대리

- [ ] 근로자별 **최초 계약일부터** 공백·예외기간을 포함해 계속근로기간을 계산했는가
- [ ] '사업 완료 시까지' 계약이 **객관적으로 끝나는 사업**인지 확인했는가
- [ ] 2년 적용을 배제하는 **각서·합의**를 받고 있지는 않은가 (무효)
- [ ] 동종·유사 업무 무기계약직과 **임금 범주·복지포인트** 차이를 점검했는가
- [ ] 무기계약 간주자에게 **동종 무기계약직 취업규칙**을 적용하고 있는가
- [ ] 갱신·전환 **기준과 절차**가 문서로 정해져 있고 실제로 그대로 운영되는가
- [ ] 갱신 거절 시 **합리적 사유와 증빙**을 사용자가 입증할 수 있는가
- [ ] 재계약을 **신규채용 절차로 바꿀 때** 사전 협의·우선 선발 기준을 마련했는가

☐ 파견근로자는 기간제법이 아닌 **파견법 기준**으로 따로 관리하고 있는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안입니다. 구체적 사안은 노무 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

2년 셈법 → 차별시정 → 무기계약 간주 → 기대권

⏱ 사용기간

- 제4조 제2항은 **강행규정**
- 공백·예외기간도 **합산** 가능
- 형식적 완료 기간 반복은 예외 불인정

⚖ 차별시정

- **실제 업무**로 비교대상 선정
- 임금은 **범주별** 비교 가능
- 계속 차별은 **종료일부터 6개월**

📄 무기계약 간주

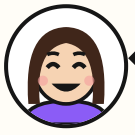
- 동종 무기계약직 **취업규칙 적용**
- 근로조건이 더 불리하면 안 됨

🔁 기대권

- 형식성·**갱신**·**전환** 기대권
- 거절 이유 증명은 **사용자**
- 2년 넘는 기대권도 인정

EPILOGUE

계약서보다 오래 남는 것



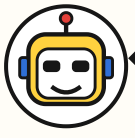
오늘 판례를 보니, 결국 법원은 계약서 문구보다 실제 모습을 보네요.

한결 대리

맞아요. 기준을 미리 정하고, 약속은 지키고, 기록은 남기는 것. 그게 가장 좋은 분쟁 예방이에요.



도 노무사



다음 노동판례툰에서 또 만나요!

안내로봇 체키

'법은 최소한의 도덕이다' — 게오르크 옐리네크

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김영호의 노동법튜브' 「판례낭독 : 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 편」(2026.10.5 게시, 2026.10.1 기준) — https://youtu.be/E-nbFtfalzY

영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

원자료 · 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조·제8조·제9조, 근로기준법 제27조 (국가법령정보센터)

판례 · 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두62795 · 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910 · 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013다2672 · 대법원 2018. 6. 19. 선고 2013다85523 · 대법원 2018. 6. 19. 선고 2017두54975 · 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두63705 · 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153 · 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011두7045 · 대법원 2014. 11. 27. 선고 2011두5391 · 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857 · 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019두53952 · 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262 · 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355 · 대법원 2016. 12. 1. 선고 2014두43288 · 대법원 2019. 12. 24. 선고 2015다254873 · 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673 · 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 · 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 · 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 · 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 · 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 (취지) · 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114

※ 등장인물은 모두 가상의 캐릭터입니다. 판례 요지는 작성자가 풀어 쓴 것이며 법률 자문이 아닙니다.